

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2156/2534

บริษัท ทัชชะพงศ์ จำกัด	โจทก์
นาย เกียรติศักดิ์ จง วัฒนาภิรมย์	จำเลย
นาย เกียรติศักดิ์ จง วัฒนาภิรมย์	โจทก์
บริษัท ทัชชะพงศ์ จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387

หลังจากครบกำหนดเวลาก่อสร้างตามข้อตกลงหมาย ล.3 จำเลยที่ 1 ยังก่อสร้างบ้านไม่เสร็จ แม้ว่าข้อตกลงตามเอกสารดังกล่าวจะกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ระบุให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา ทั้งโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำข้อตกลงหมาย ล.11 ให้จำเลยที่ 1 ทำการก่อสร้างต่อไป แสดงว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างไม่ถือเอากำหนดเวลาในการก่อสร้างตาม ข้อตกลงเอกสารหมาย ล.3 เป็นข้อสำคัญ หากโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างบ้านไม่ถูกแบบแปลนโจทก์ต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ลงมือก่อสร้างโดยกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้จำเลยที่ 1 แก้ไข ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่แก้ไข โจทก์จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 ได้

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกจำเลยสำนวนแรกและโจทก์สำนวนหลังว่า โจทก์ เรียกโจทก์สำนวนแรกและจำเลยที่ 1 สำนวนหลังว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยที่ 2 สำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2526 โจทก์ได้มีหนังสือเสนอ
ราคาก่อสร้างบ้านพักของจำเลยตามแบบแปลนการก่อสร้าง รวมราคาวัสดุ และ
ค่าแรงงานเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยกำหนดสร้างเสร็จภายใน 270
วันนับแต่วันลงมือก่อสร้าง แบ่งงวดการชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างออกเป็น 6 งวด
ปรากฏว่าจำเลยได้ตกลงอนุมัติให้โจทก์ทำการก่อสร้างบ้านพักจำเลยได้ตามข้อเสนอ
ของโจทก์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2526 โดยให้ทำการก่อสร้างบ้านพักลงบนที่ดินของ
จำเลยโฉนดเลขที่ 38025 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้จำเลยยังว่าจ้างให้โจทก์ทำการก่อสร้างต่อเติมรายการพิเศษนอกเหนือไป
จากการตกลงก่อสร้างบ้านพักอีกรวม 35 รายการ คิดเป็นค่าก่อสร้าง 131,135 บาท
โจทก์ได้ทำการก่อสร้างบ้านพักให้จำเลยตามขั้นตอน และได้เรียกเก็บเงินค่าจ้าง
ก่อสร้างจากจำเลยมาแล้วรวม 4 งวด คือ งวดที่ 1 ถึงที่ 4 รวมเป็นเงิน 1,050,000
บาท โจทก์ได้ทำการก่อสร้างงานตามงวดที่ 5 แล้วเสร็จ แต่จำเลยยังไม่ได้ชำระเงิน
ค่างวดจำนวน 450,000 บาท ให้แก่โจทก์ นอกจากนี้โจทก์ยังได้ทำงานในงวดที่ 6
ต่อมาอีก คิดเป็นเงินค่าจ้างจำนวน 200,000 บาทและโจทก์ได้ทำการก่อสร้างต่อเติม
รายการพิเศษแล้วเสร็จทั้ง 35 รายการ ซึ่งจำเลยจะต้องชำระเงินให้โจทก์อีก 131,135
บาทด้วย รวมเป็นเงิน 781,135 บาท โจทก์ยังคงก่อสร้างบ้านพักให้จำเลยต่อไป
จนถึงขณะนี้ จำเลยจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินดัง
กล่าวนับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2527 จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ย 7,323 บาท รวม
เป็นเงินที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์ทั้งสิ้น 788,458 บาท ขอให้จำเลยใช้เงินดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาตั้งแต่งวดที่ 5 กล่าวคือ ยังทำงานไม่
แล้วเสร็จตามงวด โจทก์ก็ขอเบิกค่าจ้างงวดที่ 5 โจทก์ทำผิดแบบแปลน จำเลยให้
แก้ไขโจทก์ไม่ยอมแก้ไขและยังใช้วัสดุอุปกรณ์ผิดจากที่กำหนดไว้ในแบบแปลน
รายการพิเศษที่โจทก์กล่าวอ้าง จำเลยไม่ได้ว่าจ้างให้โจทก์ทำการก่อสร้างเลยมีเพียง

2-3 รายการเท่านั้นที่จำเลยอนุมัติให้ทำการก่อสร้างได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยได้เลย เพราะโจทก์ผิดสัญญา จำเลยได้ให้โจทก์แก้ไขงานที่ผิดแบบงวดที่ 5 แต่โจทก์ไม่จัดการแก้ไข กลับละทิ้งงานและหยุดการก่อสร้างงวดที่ 6 จำเลยต้องจัดการแก้ไขงานงวดที่ 5 สิ้นเงินไป 184,200 บาท จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าก่อสร้างงวดที่ 5 และที่ 6 จำเลยได้จ่ายเงินให้โจทก์ไปแล้ว 4 งวดมากกว่าค่าของงานที่โจทก์ได้ทำไปแล้ว

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2526 โจทก์ได้จ้างจำเลยทั้งสองก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้โจทก์ตามใบเสนอราคาของจำเลยที่ 2 และตามแบบแปลนแผนผังที่โจทก์เป็นผู้กำหนดออกแบบ ในราคา 2,000,000 บาท กำหนดเวลาก่อสร้างให้เสร็จภายใน 270 วัน นับแต่วันลงมือทำการ จ่ายเงินตามงวดของงานรวม 6 งวด จำเลยทั้งสองได้เริ่มลงมือทำการก่อสร้างบ้านให้โจทก์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 และได้รับชำระเงินค่างวดงานไปแล้ว 4 งวด เป็นเงิน 1,050,000 บาท ต่อมาระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ 5 นอกจากทำไม่เสร็จแล้วจำเลยยังทำผิดแบบแปลนแผนผัง 14 รายการ โจทก์ได้ขอให้จำเลยแก้ไข จำเลยไม่ปฏิบัติตามโจทก์มีหนังสือแจ้งเตือนไปและบอกเลิกสัญญา โจทก์ได้จ้างบุคคลอื่นมาทำการแก้ไขสิ้นเงินไป 184,200 บาท ความเสียหายที่เกิดจากการเลิกสัญญาซึ่งเป็นงานงวดที่ 6 ยังต้องมีการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามโครงการ 13 รายการ โจทก์ต้องจ้างคนอื่นมาทำการก่อสร้างต่อในงวดที่ 6 จะต้องเสียค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 814,800 บาท เดิมจำเลยคิดราคางานในงวดที่ 6 นี้เป็นเงิน 500,000 บาท โจทก์จึงได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 314,800 บาท การที่โจทก์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทันตามกำหนดสัญญานับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2527 ทำให้โจทก์ขาดรายได้ รวมเป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 529,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา กล่าวคือการก่อสร้างในงวดที่ 5 แล้วเสร็จภายในเวลาตามข้อตกลง ปรากฏว่าโจทก์ไม่ยอมชำระค่าจ้างจำนวน 450,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ก็ยังคงก่อสร้างบ้านพักโจทก์ต่อไป นอกจากนั้นโจทก์ยังได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ทำการก่อสร้างต่อเติมรายการพิเศษนอกเหนือไปจากข้อตกลงอีก รวม 35 รายการ คิดเป็นเงิน 131,135 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ทำการต่อเติมให้โจทก์เสร็จเรียบร้อยตามที่ตกลงกันแล้ว โจทก์ก็เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ยอมชำระค่าต่อเติมให้แก่จำเลย ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายงานงวดที่ 5 จำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างให้โจทก์เรียบร้อยแล้วจำเลยไม่ได้ก่อสร้างไปโดยผลการหรือผิดแบบแปลนตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ จำนวน 529,000 บาท จากจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นเงิน 184,200 บาท จากจำเลยที่ 1 ได้โจทก์ยังได้ทำบันทึกหลักฐานการยอมรับสภาพการค้างชำระหนี้ค่าจ้างในงวดที่ 5 ต่อจำเลยและคำยืนยันของโจทก์ที่ประสงค์ให้จำเลยดำเนินการก่อสร้างบ้านพักให้แก่โจทก์ต่อไป ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 9 ส่วนงานงวดที่ 6 โจทก์ไม่มีอำนาจจ้างคนอื่นมาทำงานต่อเพราะจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และโจทก์ยังเป็นหนี้จำเลยในค่าจ้างงวดที่ 5 อีก 450,000 บาท และงานงวดที่ 6 จำเลยที่ 1 ก็ยังคงทำการก่อสร้างให้โจทก์ต่อไปบางส่วนเป็นเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย 30,000 บาท

จำเลยที่ 2 ให้การว่า สัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านพักโจทก์เป็นสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้โจทก์ใช้เงินจำนวน 380,000 บาทให้จำเลยที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 มกราคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะ

ชำระเสร็จ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยที่ 1 โดยกำหนดค่า
ทนายความ 3,000 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์ และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อที่สามมีว่า จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาโดยก่อสร้างงาน
งวดที่ 1 ถึงที่ 4 ผิดแบบแปลน และไม่ก่อสร้างงานงวดที่ 5 ที่ 6 ภายในกำหนด
สัญญาหรือไม่และจำเลยที่ 1 สมควรได้ค่าจ้างในงานงวดที่ 5 ที่ 6 เพียงใดหรือไม่ใน
ข้อนี้ได้รับความจากตัวโจทก์และนายสมเกียรติ ตั้งสุวรรณศรีพยานโจทก์ผู้รับเหมาสร้าง
บ้านพิพาทต่อจากจำเลยที่ 1 นายอรรถชัย อุดมทัศนีย์ ผู้ควบคุมงานพยานโจทก์ว่า
จำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 บกพร่องหลายประการ แต่นายอรรถชัย
เองก็เบิกความรับว่า เมื่อโจทก์ได้จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างในงานงวดที่ 1 ถึงที่ 4 แล้วก็
ถือว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานดังกล่าวครบถ้วน ทั้งในข้อนี้ตัวจำเลยที่ 2 นายพงษ์กร
และนายสมศักดิ์ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของจำเลยที่ 1 ก็เบิกความสนับสนุนตรงกันว่า
ได้ก่อสร้างงานงวดที่ 1 ถึงที่ 4 รวมทั้งงวดที่ 5 ครบถ้วนแล้ว ปรากฏตามหนังสือขอ
เก็บเงินเอกสารหมายเลข 5 ถึง 8 จึงน่าจะเชื่อว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานงวดที่ 1 ถึงที่
4 ให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว ส่วนงานก่อสร้างงวดที่ 5 ที่ 6 นั้นโจทก์เบิกความว่าจำเลยที่
1 ก่อสร้างงานงวดที่ 5 ผิดแบบแปลนตามเอกสารหมายเลข 15 และไม่สร้างให้เสร็จ
ภายในเวลา 270 วัน ตามข้อตกลงเอกสารหมายเลข 3 โจทก์ให้แก้ไขตามหนังสือ
เอกสารหมายเลข 12 จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตาม โจทก์จึงส่งหนังสือเอกสารหมายเลข 10
มีใจความว่า ให้จำเลยที่ 1 แก้ไขภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2527 มิฉะนั้นถือว่าสัญญา
ก่อสร้างเป็นอันระงับ ในข้อที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานงวดที่ 5 ผิดแบบ

แปลนนั้น เห็นว่า โจทก์รับว่าปกติตัวโจทก์และนายอรรถชัยลูกจ้างโจทก์คอยควบคุมดูแลงานก่อสร้างของจำเลยที่ 1 อยู่แล้ว ถ้าหากจำเลยที่ 1 ก่อสร้างผิดแบบแปลนและวัตถุประสงค์ โจทก์ก็น่าที่จะให้จำเลยที่ 1 แก้ไขได้ทันทีทั้งจำเลยที่ 1 ก็น่าสืบว่าจำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างงานงวดที่ 5 เสร็จตามแบบแปลนแล้ว แต่โจทก์ไม่ยินยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้เพราะจำเลยที่ 1 ขอเบิกเงินงวดที่ 5 หลังจากรับเงินค่าจ้างงวดที่ 4 เพียง 1 เดือน ผลที่สุดโจทก์กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เจริญตกลงกันให้จำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานงวดที่ 6 บางรายการคือ ปูฝ้าผนังและพื้นไม้ปาร์เกต์ โดยยังไม่ต้องขัดและไม่ต้องติดบัว แล้วโจทก์จะจ่ายเงินงวดที่ 5 ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข.11 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างให้แล้ว นอกจากนั้นจำเลยที่ 1 ยังทำงานงวดที่ 6 บางส่วนคิดเป็นเงินประมาณ 200,000 บาท พิจารณาเอกสารหมายเลข.11 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2527 ซึ่งโจทก์กับจำเลยที่ 2 ลงนามท้ายเอกสาร ในข้อ 1 มีข้อความว่า "การจ่ายเงินงานงวดที่ 5 จะต้องปูฝ้าผนังทั้งหมดและปูพื้นไม้ปาร์เกต์แต่ยังไม่ขัดและยังไม่ติดบัว โดยจะจ่ายให้ 450,000 บาท เมื่อเสร็จภายใน 3 วัน" และในข้อ 2 มีข้อความว่า "หลังจากจ่ายงวดที่ 5 แล้ว ให้ถือไปเป็นตามสัญญาเดิมจนกว่างานจะแล้วเสร็จและส่งงาน" ใจความในเอกสารหมายเลข.11 แสดงถึงการที่โจทก์รับทราบถึงผลงานงวดที่ 5 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้สร้างไว้แต่หากตกลงกันว่าโจทก์จะจ่ายเงินต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ได้ปูฝ้าผนังทั้งหมดและปูพื้นไม้ปาร์เกต์แล้ว ซึ่งโจทก์และจำเลยที่ 1 รับกันว่าเป็นงานงวดที่ 6 ไม่ใช่เป็นงานงวดที่ 5 ตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข.3 และปกติต้องใช้เวลาก่อสร้างนานพอสมควรข้อความในข้อ 1 จึงหมายถึงว่า เมื่อโจทก์ปูฝ้าผนังและพื้นไม้ปาร์เกต์เสร็จ โจทก์จะจ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 ภายในเวลา 3 วันไม่ได้หมายความว่าจำเลยที่ 1 จะต้องปูฝ้าผนังและพื้นไม้ปาร์เกต์ให้เสร็จภายในเวลา 3 วัน ดังที่โจทก์อ้างในฎีกา นอกจากนี้เอกสารหมายเลข.11 ได้กระทำภายหลังจากวันที่ 15 ตุลาคม 2527 อันเป็นวันครบกำหนดก่อสร้างภายในเวลา 270 วัน ตามข้อตกลงเอกสารหมายเลข.3 และภายหลังจากวันที่ 26 ตุลาคม 2527 ซึ่งโจทก์มีหนังสือเร่งงานก่อสร้างเอกสาร

หมาย จ.12 มีใจความอ้างว่าโจทก์ไม่ได้ต่ออายุสัญญาให้จำเลยที่ 1 เมื่อประกอบกับ
ข้อตกลงเอกสารหมาย ล.3 ไม่ได้ระบุให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญากันไว้แม้จะ
กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนก็ตาม แต่ตามพฤติการณ์ของคู่กรณีและใจความใน
ข้อตกลงเอกสารหมาย ล.11 ก็แสดงให้เห็นว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างไม่ถือเอา
กำหนดเวลาชำระหนี้ภายใน 270 วัน ตามข้อตกลงเอกสารหมาย ล.3 เป็นข้อสำคัญ
ดังที่โจทก์อ้างในฎีกา กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
387 ซึ่งถ้าหากโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างบ้านพิพาทไม่ถูกแบบแปลนตามข้อ
ตกลงเอกสารหมาย ล.3 และ ล.11 โจทก์ก็ต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ลงมือ
ก่อสร้างต่อไปโดยกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้จำเลยที่ 1 แก้ไข ถ้าหากจำเลยที่ 1
ไม่ได้แก้ไขโจทก์จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แม้ปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าโจทก์มี
หนังสือเอกสารหมาย จ.10 ถึงจำเลยที่ 1 ใจความว่าให้จำเลยที่ 1 เร่งงานปูพื้นไม้
ปาร์เกต์และแก้ไขข้อบกพร่องในงานก่อสร้างภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2527 มิฉะนั้น
จะถือว่าสัญญาก่อสร้างเป็นอันระงับก็ตาม แต่โจทก์ก็เบิกความรับว่าเมื่อโจทก์จะบอก
เลิกสัญญา จำเลยที่ 1 ก็เร่งเอาคนงานหลายคนมาปูพื้นไม้ปาร์เกต์จนเสร็จ แล้ว
จำเลยที่ 1 ก็ขอเก็บเงินซึ่งเจือสมกับเอกสารหมาย ล.21 ลงวันที่ 2 ธันวาคม
2527 ซึ่งจำเลยที่ 1 ส่งถึงโจทก์มีใจความว่าให้โจทก์เลือกลายไม้ปาร์เกต์และเอกสาร
หมาย ล.22 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2527 ซึ่งจำเลยที่ 1 ส่งถึงโจทก์เช่นกันมีใจความว่า
จำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างงานงวดที่ 5 เสร็จแล้ว จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างงาน
งวดที่ 5 และงานตามข้อตกลงเอกสารหมาย ล.11 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2527 ให้
โจทก์แล้ว แม้ปรากฏจากรายงานการเดินเผชิญสืบบ้านพิพาทของศาลชั้นต้นตาม
รายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2528 ว่า งานก่อสร้างงวดที่ 5 บาง
ส่วนยังไม่เรียบร้อย กล่าวคือ จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ฝังท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ข้างฝาหน้า
บันไดด้านใน คงมีแต่สวิตช์ไฟฟ้า และมีท่อร้อยสายไฟฟ้าวางอยู่ข้างบันไดทางขึ้น
โดยไม่ได้ฝังไว้ภายในพื้นปูน นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าหน้า

ประตูเข้าห้องนอนชั้น 4 และยังไม่ได้เดินสายไฟฟ้าจากหน้าบ้านเข้าตัวบ้านพิพาท ส่วนงานปูพื้นปาร์เกต์นั้น จำเลยที่ 1 ทำแล้ว แต่ใช้ไม้ผิวดขนาดคือไม่ถึง 2" 12" บ้าง และการปูกระเบื้องเคลือบที่ฝาผนังห้องน้ำ จำเลยที่ 1 ได้ทำแล้ว โดยใช้สีคนละชนิด แต่คล้ายกันประมาณ 10 แผ่น ก็ตาม เห็นว่าเป็นความบกพร่องเล็กน้อย ส่วนงานงวดที่ 5 อย่างอื่นที่โจทก์นำสืบอ้างว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างไม่เรียบร้อยนั้น จำเลยที่ 1 ก็ได้นำสืบและแถลงปรากฏในรายงานการเดินเผชิญสืบแสดงเหตุผลไว้แล้วว่า ไม่ใช่เกิดจากความบกพร่องของจำเลยที่ 1 แต่หากเป็นเพราะโจทก์สั่งให้ทำข้ออ้างของจำเลยที่ 1 มีเหตุผล เพราะถ้าหากโจทก์หรือคนคุมงานของโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ก่อสร้างงานงวดที่ 5 ก็น่าจะบันทึกในเอกสารหมาย ล.11 และ จ.10 ให้ชัดเจนเพื่อให้จำเลยที่ 1 แก้ไขให้เสร็จก่อนจ่ายเงินนอกจากนั้นเห็นว่าข้อตกลงเอกสารหมาย ล.11 ยังแสดงเจตนารมณ์ของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่จะให้จำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานงวดที่ 6 บางส่วนคือการปูฝาผนังและปูพื้นไม้ปาร์เกต์เป็นงานงวดที่ 5 เพิ่มเติมเมื่อฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างงาน งวดที่ 5 พร้อมทั้งปูฝาผนังและปูพื้นไม้ปาร์เกต์ ตามข้อตกลงและโจทก์รับมอบงานจากจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 ก็มีสิทธิได้รับเงินค่างวดที่ 5 จากโจทก์เต็มจำนวน ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ได้รับค่าจ้างก่อสร้างงานงวดที่ 5 จากโจทก์เฉพาะบางส่วนศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังขึ้นในส่วนนี้มีปัญหาว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิรับเงินค่าก่อสร้างงานงวดที่ 6 เพียงใดหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าได้ก่อสร้างงานงวดที่ 6 นอกจากงานที่ระบุในข้อตกลงเอกสารหมาย ล.11 ในส่วนใดไปบ้าง เมื่อฟังได้ว่าโจทก์จำเลยที่ 1 สมควรใจงานปูฝาผนังและงานปูพื้นไม้ปาร์เกต์อันรับกันว่าเป็นงานงวดที่ 6 มาก่อสร้างเป็นงานงวดที่ 5 จำเลยที่ 1 ก็ไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างในงานงวดที่ 6 อีก"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ใช้เงินจำนวน 450,000 บาทให้จำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ